RESOLUÇÃO Nº 04 /2023

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

"*Dispõe sobre as concessões das gratificações de função aos empregados públicos da Câmara Municipal de Pinhalzinho e dá outras providências*".

Faço saber que a **Câmara Municipal de Pinhalzinho** aprovou e a **Mesa** promulga a seguinte **RESOLUÇÃO:**

Art. 1º As gratificações previstas no artigo 23 da Lei Complementar 03/2015, de 17 de junho de 2015, são regulamentadas por esta Resolução.

Art. 2º As gratificações de função previstas no artigo 23 da Lei Complementar 03/2015 são devidas aos que exercem as Funções Gratificadas em Sentido Estrito (FG).

Art. 3º As Funções Gratificadas em Sentido Estrito (FG) são aquelas exercidas pelos empregados públicos efetivos da Câmara Municipal de Pinhalzinho na atribuição de funções alheias ao cargo de origem, indispensáveis à Administração, e de natureza diversa das atribuições de direção, chefia ou assessoramento.

§ 1º As Funções Gratificadas em Sentido Estrito (FG) descritas no *caput* são exercidas da seguinte forma:

I - pelo servidor individualmente que desempenhar função específica;

II - pelo servidor integrante de comissão.

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de São Paulo
TELEFAX (11) 4018-4286

§ 2º As comissões serão compostas por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º As Funções Gratificadas em Sentido Estrito (FG) têm sua criação e atribuições definidas através de Resoluções deste Legislativo ou através de leis federais e/ou estaduais.

Art. 4º Quanto ao período de concessão, as gratificações de função classificam-se em:

I – gratificações temporárias: aquelas cujo desempenho da função dá-se de forma temporária, conforme a necessidade breve, pontual ou extraordinária da Administração, ou às atreladas a um prazo;

II – gratificações permanentes: aquelas cuja desempenho da função advém de necessidade perene e rotineira da Administração.

§ 1º As gratificações serão concedidas durante o período correspondente às funções desempenhadas, conforme a classificação do caput deste artigo.

§ 2º Para efeito de cálculo, as gratificações serão consideradas mês a mês.

Art. 5º São gratificações temporárias, dentre outras, aquelas que remunerem:

I – comissão de licitação;

II – comissão de sindicância;

III – comissão ou gestor de contrato ou de convênio;

IV – agente de contratação ou pregoeiro.

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de São Paulo
TELEFAX (11) 4018-4286

Parágrafo único. O período mínimo para a concessão das gratificações temporárias será de 1 (um) mês.

Art. 6º São gratificações permanentes, dentre outras, aquelas que remunerem:

I – comissão de compras (por dispensa de licitação e/ou por adiantamentos);

II – agente ou responsável por compras (por dispensa de licitação e/ou por adiantamentos);

III – Ouvidor;

IV – Controle Interno.

Parágrafo único. Não dispondo Resolução ou Lei de modo contrário, as gratificações permanentes perdurarão durante o exercício financeiro de sua concessão.

Art. 7º O servidor poderá ser designado para o exercício de mais de uma Função Gratificada em Sentido Estrito (FG) cumulativamente.

§ 1º Para cada função designada, será devida a gratificação prevista no artigo 23 da Lei Complementar 03/2015 cumulativamente, sob pena de enriquecimento sem causa ou ilícito da Administração.

§ 2º Não dispondo Resolução ou Lei de modo contrário, as gratificações serão concedidas por Ato da Mesa.

Art. 8º Aquele que desempenhar qualquer das Funções Gratificadas em Sentido Estrito (FG) poderá contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Câmara Municipal de Pinhalzinho.

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de São Paulo
TELEFAX (11) 4018-4286

Art. 9º A gratificação definida no artigo 23 da Lei Complementar 03/2015 deve corresponder a um percentual fixo que leve em conta a responsabilidade das Funções Gratificadas em Sentido Estrito (FG) e a valorização do profissional.

§ 1º A gratificação de função mencionada no caput deste artigo será calculada sobre o salário-base do servidor.

§ 2º Aplica-se o limite fixado no art. 37, inciso XI da Constituição Federal à soma total dos proventos de cada servidor.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhalzinho, 16 de novembro de 2023.

José Ricardo Kiota
Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho - SP

Rafael Aparecido Barbosa de Souza Marciano
1.º Secretário

Acássio Aparecido Bueno
2.º Secretário

Nota: Publicada no diário Oficial do Município da data de 17/11/2023 Edição 686/2023

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de São Paulo
TELEFAX (11) 4018-4286